

<입문-제1장 개설.제2절 필수용어 정리>

I. 작용에 있어서 일반·개별, 추상·구체의 의미

- 행정법상 행정작용을 분류하고 그 법적 성격을 규명하는 데 필수적인 용어인 일반·개별, 추상·구체는 행정작용의 적용 대상이 되는 사람과 사건을 기준으로 그 범위를 한정하는 개념이다. 이 네 가지 개념의 조합을 통해 행정입법, 행정행위, 일반처분 등 행정작용의 기본 유형이 구분된다.

1. 사람을 대상으로 한 구분

- 행정작용이 규율하는 대상인 사람을 기준으로 불특정 다수인지 특정인인지를 구별하는 개념이다. 이는 규율의 상대방이 특정되었는지 여부를 나타낸다.

(1) 일반

- 일반은 행정작용의 수범자(受範者), 즉 규율을 받는 대상이 불특정 다수인 경우를 의미한다. 이는 행정작용이 발해될 당시 누가 수범자가 될지 개별적으로 특정되어 있지 않음을 뜻한다. 일반의 대상은 일정한 자격이나 요건을 갖춘 불특정 다수의 사람들일 수도 있고, 일정한 장소에 있는 모든 사람들일 수도 있다. (예 : 도로교통법상의 운전자 전체, 특정 지역의 주민 전체)

(2) 개별

- 개별은 행정작용의 수범자가 특정된 한 사람 또는 한 무리의 사람들인 경우를 의미한다. 행정작용이 발해될 때 그 법적 효과를 받는 대상이 이미 확정적으로 정해져 있는 경우이다. 행정행위(처분)의 가장 전형적인 형태는 개별을 대상으로 한다. (예 : 특정인에 대한 운전면허 정지 처분, 특정 회사에 대한 과징금 부과)

2. 사건을 대상으로 한 구분

- 행정작용이 규율하는 사건을 기준으로 반복 적용될 수 있는 일반적 기준인지 일회적으로 종료되는 구체적 사안인지를 구별하는 개념이다. 이는 규율 내용의 반복 적용 가능성을 나타낸다.

(1) 추상

- 추상은 행정작용의 규율 내용이 다수의 장래 사건에 대해 반복적으로 적용될 수 있는 일반적인 기준이나 원칙인 경우를 의미한다. 이는 미래의 불특정 상황에 대비하여 법규를 일반화하는 작용의 성격을 가진다. 법규명령이나 행정규칙과 같은 행정입법이 전형적인 추상적 규율에 해당한다. (예 : '음주 운전 시 면허를 취소한다'라는 법규정)

(2) 구체

- 구체는 행정작용의 규율 내용이 이미 발생했거나 또는 특정 시점에 발생할 일회적인 사건에 대해 적용되어 그 사건으로 법적 관계가 종료되는 경우를 의미한다. 이는 특정한 사실 관계를 전제로 하여 법적 효과를 발생시키는 작용의 성격을 가진다. 행정행위(처분)가 전형적인 구체적 규율에 해당한다. (예 : 2024년 11월 19일 20시에 발생한 A의 음주 운전 사실에 근거하여 면허를 취소한다)

3. 구체적 사안

- 위에서 정의된 사람에 대한 구분(일반·개별)과 사건에 대한 구분(추상·구체)을 조합하면 행정작용의 네 가지 기본 유형이 도출된다.

(1) 일반·구체(일반처분)

① 개념

- 불특정 다수의 사람에게 적용되나, 일회적으로 종료되는 특정 사건을 규율하는 작용이다. 이 작용이 행정청이 행하는 권력적 단독 행위인 경우 이를 일반처분(一般處分)이라고 한다. 이는 항고소송의 대상(처분)이 인정된다.

② 특징

- 대상인 사람은 불특정 다수이나, 그 규율 내용은 장소나 시간 등으로 한정되어 구체화된다는 특징이 있다. (예 : 특정 도로의 통행 금지, 문화재 보호 구역 지정)

(2) 개별·구체(행정행위)

① 개념

- 특정 개인에게 일회적으로 종료되는 구체적인 사실 관계를 규율하는 작용이다. 특정인을 대상으로 공권력을 행사하여 권리·의무를 직접 변동시키는 행정행위(처분)가 여기에 해당한다.

② 특징

- 국민의 권익에 가장 직접적이고 구체적인 영향을 미치므로, 행정쟁송의 대상이 되는 처분의 전형적인 모습이다. 공정력, 구속력 등의 특수한 효력이 인정된다.

(3) 일반·추상(행정입법)

① 개념

- 불특정 다수의 사람에게 반복적으로 적용될 일반적인 기준을 규율하는 작용이다. 행정주체가 제정하는 법규명령과 행정규칙 등의 행정입법이 여기에 해당한다. 이는 국회의 입법 작용과 유사한 성격을 가지나 주체가 행정기관이라는 차이가 있다.

② 특징

- 원칙적으로 국민의 권리·의무에 직접적인 변동을 초래하지 않아 항고소송의 대상(처분)이 될 수 없다. 다만, 예외적으로 법규명령의 경우 집행행위 없이도 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미치는 때에는 처분성이 인정될 수도 있다.

(4) 개별·추상

① 개념

- 특정 개인에게 반복 적용될 수 있는 일반적 기준을 정하는 작용이다.

② 특징

- 특정인에게만 법규를 적용하는 형태로서, 법적 안정성 및 평등의 원칙에 반할 소지가 크기 때문에 현실적인 행정작용에서는 거의 존재하지 않는 유형이다. 행정법적으로 의미 있는 유형으로 취급되지 않는다.

II. 일반처분(일반·구체)의 종류

1. 의의

- 일반처분은 일반(불특정 다수)을 대상으로 하고 구체(일회적 사안)를 규율하는 행정작용으로서, 행정행위의 한 유형으로 인정된다. 즉, 일반처분은 일반의 대상을 규율함에도 불구하고, 그 규율의 효과가 특정 장소, 특정 물건 등의 특정 사건에 한정되어 일회적으로 종료되므로 처분성이 인정된다. 행

정소송법상 처분에 해당하므로, 이로 인해 권익을 침해당한 사인은 취소소송을 제기할 수 있다. 일반처분은 특정인에 대한 개별처분과 마찬가지로 공정력이 인정된다.

2. 종류

- 일반처분은 규율의 대상에 따라 크게 물적 일반처분과 장소적 일반처분 등으로 분류된다.

(1) 물적 일반처분

- 특정 물건(공물)에 대해 사용 방식이나 규제 사항을 설정하여 불특정 다수의 사람에게 법적 효과를 미치는 경우이다.

① 공물의 설정 및 폐지

- 도로, 하천, 공원 등 공중의 사용을 목적으로 하는 공물을 설정하거나 폐지하는 행위이다. 이러한 공물 설정 행위는 일반 주민들의 공물 사용 권리에 직접적인 영향을 미치므로 처분성이 인정된다. 예를 들어 특정 사인의 토지를 도로 부지로 지정하여 공용 개시하는 행위는 토지 소유자에게 권리 제한을 가져오는 처분이다.

② 물건에 대한 사용 제한

- 특정 공공 물건에 대해 일반의 사용을 제한하는 행위이다. 예를 들어 수도, 전기, 가스 등 공공 시설의 사용을 중지시키거나 특정 기간 동안 사용 방법을 제한하는 행위는 해당 물건을 이용하는 불특정 다수에게 영향을 미치는 일반처분이다.

(2) 장소적 일반처분

- 특정 장소나 구역을 대상으로 일반인의 행위를 규제하거나 특정 행위를 금지함으로써 불특정 다수의 사람에게 영향을 미치는 경우이다.

① 교통 규제

- 특정 도로 구역에 대해 차량 통행을 금지하거나 일방 통행으로 지정하는 행위이다. 이는 특정 장소라는 구체적인 사건에 대해 모든 운전자라는 일반인에게 규율을 가하는 작용으로서 일반처분에 해당한다. 판례는 특정 구역의 차량 통행 금지 조치를 처분으로 인정한다.

② 개발 제한 구역 지정

- 국토 계획 및 이용에 관한 법률에 따라 특정 지역을 개발 제한 구역(그린벨트)으로 지정하는 행위는 해당 구역의 주민 전체라는 일반인에게 재산권 행사를 구체적으로 제한하는 효과를 발생시키므로 처분성이 인정된다.

③ 문화재 보호 구역 지정

- 특정 구역을 문화재 보호 구역으로 지정하여 해당 구역 내의 건축 행위 등을 일률적으로 제한하는 행위 또한 일반처분에 해당한다. 이는 지정 구역이라는 구체적 사안을 대상으로 불특정 다수인 토지 소유자에게 재산권상의 의무를 부과한다.

III. 결론

- 행정작용은 일반·개별(인적 요소)과 추상·구체(사건적 요소)의 조합을 통해 행정입법(일반·추상), 행정행위(개별·구체), 일반처분(일반·구체)으로 구분된다. 특히 일반처분은 불특정 다수를 대상으로 하면서도 구체적인 사건을 규율하여 처분성이 인정되는 특성을 가지며, 공물 설정이나 교통 규제와 같이 국민의 권익에 직접적으로 영향을 미치는 중요한 행정작용 유형이다. 행정법의 이해를 위해 이 네 가지 필수 용어와 그 조합을 통한 행정작용의 법적 성격 규명이 필수적이다.